

한국가스공사 상임감사

징계 요구

제 목 품위유지의무 위반

관 계 부 서 ㉠본부 ㉡부

조 치 부 서 ㉢처 ㉣부

내 용

1. 사건개요

㉠본부 ㉡부 차장 D(이하 “징계대상자”)는 0000. 0. 00. 00시경 ㉡부 업무분장 회의에서 ㉡부장이 제시한 업무분장이 과중하다는 이유로 추가 업무 부여를 지속 거부하며 ㉡부장과 언쟁을 벌이다가 본인 의견이 받아들여지지 않자 “업무지시 불이행으로 인한 징계절차진행을 부탁드립니다.”라는 제목의 메신저 쪽지를 ㉠본부 직원 전체에 발송하는 등 회사의 권위와 질서를 문란하게 하는 부적절한 행위를 하였다.

2. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제·규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(금지사항) 제1항에서 ‘공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다.’라고 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제43조(품위유지의무)에서 ‘공사의 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.’하고 규정하고 있다.

3. 위반행위

징계대상자는 0000. 0. 0. 입사하여 ㉠팀, ㉠팀, ㉠부, ㉠부 등의 부서를 거쳐 0000. 0. 0. ㉠본부 ㉠부로 전보되어 현재까지 근무 중인 자로서,

가. 업무분장 거부 및 부적절한 전체 쪽지 전송

0000. 0.경 ㉠본부 ㉠부 과장 A가 명예퇴직을 신청하자 해당 업무의 부문장(회계, 세무)인 징계대상자가 본인의 업무 “자산관리(지방세 포함), 사택/합숙소/다목적룸/책임자숙소”를 신입 직원에게 넘기는 조건으로 과장 A의 7가지 업무 중 “문서관리, 행사” 업무를 제외한 5가지 업무를 인계 받기로 ㉠부장과 협의하였다. 당시 징계대상자 및 과장 A의 업무분장 상의 업무는 아래의 [표1. 0000년 0월 업무분장]과 같다.

[표1. 0000년 0월 업무분장]

징계대상자 업무분장	과장 A 업무분장		
[부문장] 회계, 세무, 비품	① 회계(부가세 포함)	② 예산관리	③ 내부통제
① 자산관리(지방세 포함)	④ 급여/복지/피복	⑤ 동아리	-
② 사택/합숙소/다목적룸/책임자숙소	⑥ 문서관리	⑦ 행사	-

그러나, 2025. 8. 22.경 징계대상자는 동아리 업무와 관련하여 내부통제 원칙에 위배된다는 이유로 동아리 업무를 맡을 수 없다는 내용의 메신저 쪽지를 ㉠부장에게 발송¹⁾하였고, 이에 부장은 2025. 8. 26. 10시경 ㉠부 업무분장회의를 열어 징계대상자에게 동아리 업무를 제외하고 내부통제에 문제가 없는 업무 3가지 “정보보안, 사업계획,

1) 징계대상자는 ㉠부장에게 “출납담당자인 본인이 지급전표를 작성하고 본인이 출납까지 한다면 내부통제절차 위반으로 판단됩니다. 이번 달 말까지 업무를 조정하지 않으면 내부통제를 무시한 업무지시라고 이해하겠습니다.”라는 내용의 쪽지 발송

교육”을 추가한 업무분장 초안을 제시하였다. 하지만 징계대상자는 “신경 써야 될 게 너무 많아 추가적으로 업무를 할 상황이 아니다.”, “문제가 생기면 모든 걸 다 부장이 책임지겠다고 서약하면 검토해보겠다.”, “전보를 신청하겠다”고 발언하는 등 추가적인 업무분장을 거부하며 ㉠부장과 지속적으로 언쟁을 벌였다.

최종적으로 징계대상자의 업무분장은 당초 제시된 3가지 업무 중 1가지(사업계획)만 추가되는 것으로 아래의 [표2. 0000년 0월 징계대상자 업무분장]과 같이 결정되었으나 징계대상자는 회의에서 중도 퇴장²⁾하였기 때문에 “정보보안, 교육” 업무가 다른 직원에게 조정된 사실을 당시에는 알지 못하였다.

[표2. 0000년 0월 징계대상자 업무분장]

[부문장] 회계, 세무, 비품		
① 회계(부가세 포함)	② 예산관리	③ 내부통제
④ 급여/복지/피복	⑤ 사업계획	-

회의 종료 이후 당일 00:00경 징계대상자는 새로운 업무 추가부여의 불합리함을 공론화할 목적으로 다음의 [표3. 징계대상자 발송 쪽지 전문]과 같이 “업무지시 불이행으로 인한 징계절차진행을 부탁드립니다...”라는 제목의 쪽지를 사내 메신저를 통해 이 사건과 특별한 관계없는 신입 및 인턴 직원 등이 포함된 ㉠본부 직원 전체를 대상으로 발송하여 회사의 권위와 질서를 문란하게 하는 부적절한 행위를 하였다.

[표3. 징계대상자 발송 쪽지 전문]

(비공개)

2) 회의중 징계대상자가 본인의 추가 업무를 거부하는 발언을 지속하고 업무분장과 관계없는 전보신청 발언을 계속 하는 등 회의 진행에 방해가 된다고 판단되어 ㉠부장이 업무분장회의에서 퇴장 조치함

나. 기타 참고사항³⁾(통관업무 거부)

0000. 0. 0.경 ㉔본부 ㉔부는 협정관세 적용신청 누락으로 인한 관세 미 환급 사건으로 특정감사⁴⁾를 받았고 이로 인해 통관업무 관련자들⁵⁾의 징계가 예정되어 해당업무에 대한 관리강화를 위해 실무담당자를 교체하는 등 통관업무와 관련하여 혼란이 지속되고 있는 상황에서 0000. 0. 0.경 징계대상자는 전입 시(0000. 0. 0.)부터 담당하였던 통관업무 중간 결재자로서의 역할⁶⁾을 더 이상 하지 않겠다고 갑작스럽게 ㉔부장에게 통보하였고 부장의 만류에도 다음날 재차 “통관관련 전자결재가 올라와도 처리하지 않겠다.”, “지금까지 통관 결재를 한 것은 선의로 한 것이고 이제는 할 이유가 없다.”고 말하는 등 통관업무를 일방적으로 거부하였다. 이로 인해 해당업무는 불가피하게 올해 12월말 임금피크 전환 예정인 차장 B가 담당하게 되었다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 징계대상자 의견

-
- 3) 공사 상별규정 제22조(징계양정) 징계를 양정할 때에는 징계 대상자의 평소의 소행, 근무성적, 과거의 공적 및 포상 실적, 개선의 정, 과거 징계사실의 유무 등을 충분히 참작하여 징계기준에 의거하여 정하여야 한다고 규정하고 있음
 - 4) ㉔기지 FTA 협정관세 적용신청 누락 특정감사(감사기간:0000. 0. 00. ~ 0. 00.)로 ㉔기지로 수입된 LNG 0항차에 대한 FTA 협정관세 적용신청누락에 따라 000원을 환급받지 못한 사건(관련자의 업무 소홀 행위 등에 대한 감사)
 - 5) 통관업무 실무담당자(인수인계자) 및 관리자(부장, 기지본부장), 징계대상자는 통관업무가 부문장 대상 업무가 아닌 점 등이 고려되어 별도의 처분은 없었음
 - 6) 징계대상자의 업무분장 상 통관업무에 대한 내용은 없으며, 통관업무와 관련하여 실무적인 내용에 대한 지식이 전무한 상태에서 관례적으로 통관관련 문서(수입신고, 선박입항료/부두이용료 청구 등)의 기안문을 실무자가 올리면 오탈자 정도만 검토하는 수준으로 중간결재자 역할을 수행하여 왔음

1) 업무분장 거부 및 전체 쪽지 전송 관련

징계대상자는 동아리 업무 1가지를 제외해 달라고 요청한 바 있지만 부장이 이를 이유로 다른 직원에게 부여할 수 있는 3가지 업무를 본인에게만 부여하려 한 것은 부장이 본인을 괴롭히기 위한 의도적 행위로 생각한다고 진술하였다.

그리고 과장 A는 사업소에서 20년 이상을 근무하였기 때문에 7가지 업무 수행이 가능했지만 본인은 비경력자이기 때문에 과장 A와 동일한 업무량을 담당하게 된다면 가산세 등 회계사고 발생 가능성에 대한 두려움이 컸고, 당시 업무처리도 버거운 상황이기 때문에 추가 업무를 거부하였다고 주장하였다.

기지본부 내 전 직원 대상 쪽지 전송과 관련하여서는 올해 초 통관 사고 목격이 본인의 업무분장에 부담을 느낀 계기가 되었는데, 당시에 업무가 많아 힘들다는 의견을 기지본부장, ㉠부장에게 전달한 적이 있었지만 받아들여지지 않았고, 또한 올해 말 차장 B가 특정직으로 전환된 이후 통관업무가 다시 본인에게 돌아올 것 같은 두려움에 이러한 상황을 미연에 방지하고자 쪽지를 작성하였고 처음에는 기지본부장, ㉠부장에게만 보내려 했지만 문제가 해결될 것 같지 않은 생각이 들어 찾김에 전체 쪽지를 보내게 되었지만 당시 쪽지의 파급효과에 대해서는 특별히 생각하지 못했고, 지금 생각해보면 전체 쪽지를 보낸 사실에 대해서는 경솔했던 행동으로 후회한다고 진술하였다.

2) 기타 참고사항(통관업무 거부) 관련

징계대상자는 통관업무가 업무분장 상 기재되어 있는 정식 업무가 아니며 전임자로부터 인수인계 받은 적도 없고 단지 후배 직원이 기안을 올리면 오탈자 정도만 검토하고 단순히 결재해주는 역할만 수행해왔다고 진술하였다. 그러나 올해 초 관세미 환급 건으로 감사를 받으면서 관세사고 예방을 위해 통관업무도 정식 부문장

대상 업무로 조정될지 모른다는 두려움에 향후 통관업무를 정식으로 담당하기 위해서는 현재 맡고 있는 다른 업무에 대한 조정이 필요하다고 생각하게 되었고 이를 부장에게 제안하였으나 다른 업무 조정은 불가함을 회신함에 따라 더 이상 통관업무는 할 수 없다고 의사를 밝혔으며 그 직후 다른 차장이 통관업무를 하겠다고 자원하였기 때문에 별다른 문제는 없는 것으로 생각하였고, 통관업무는 본인이 해야 할 업무라고 생각한 적이 없었다고 주장하였다.

나. 관리자 등 부서원 의견

㉔본부장은 작년 관세 미 환급 사고 발생이후 ㉔부 부서원의 업무기피현상 등 업무분장으로 인한 내부갈등이 끊임없이 이어졌기 때문에 0000. 0.경 징계대상자에게 적극적 업무처리를 당부한 적도 있었지만 당시에 징계대상자는 업무가 과중하다는 본인 입장만 고수한 적이 있었고, 결국 전체 쪽지를 보내는 방법으로 업무를 거부하는 것을 보니 관리자로서 수치스럽고 어이가 없는 상황으로 원만한 조직 관리에 어려움을 느껴 감사의뢰를 하게 되었다고 진술하였다.

㉔부 부서원 중 일부는 쪽지를 받고 당혹스러움을 느꼈으며, 업무를 기피하고 전체 쪽지를 보내는 행위는 상호간의 신뢰를 손상시키며 나쁜 전례를 만들 수 있기 때문에 매우 부적절한 것 같다는 의견이 있었다.

다. 직장 내 괴롭힘 조사위원회 의견

0000. 0.경 업무분장 회의와 관련하여 과도한 업무부여 등에 대해 징계대상자의 ㉔부장 대상 직장 내 괴롭힘 신고⁷⁾가 있었고, 이에 0000. 0. 00. 직장 내 괴롭힘 조사위원회 조사가 이뤄졌다. 위원회는 “㉔부장이 징계대상자에게 추가적인 업무를 부여하려 한 사실은 인정되지만 징계대상자에 대한 업무 추가가 다른 직원들과 비교하여

7) 징계대상자는 0000. 0. 00. ㉔부장을 피신고인으로 4가지 행위(①업무분장 회의석상에서 전임자와 업무능력 비교 행위, ②업무분장 중 나가라고 한 행위, ③업무를 과도하게 부여한 행위, ④녹음하는 행위)에 대해 직장 내 괴롭힘으로 신고하였으나, 0000. 0. 00. 조사위원회 심의·의결 결과 직장 내 괴롭힘이 아닌 것으로 결정 됨

지나치게 과다하다고 보기는 어렵다”는 등의 이유로 ㉠부장의 행위가 업무상 적정범위를 초과하지 않은 것으로 판단하였다.

라. 판단

징계대상자는 ㉠부장이 본인을 괴롭히기 위해 의도적으로 많은 업무를 부여했다고 하면서 업무거부 및 쪽지 전송 사유의 정당성을 주장하지만 징계대상자에게 업무를 인계한 과장 A도 징계대상자와 유사하거나 오히려 더 많은 7가지 업무를 담당했던 상황이 확인되고, 직장 내 괴롭힘 조사위원회도 징계대상자에게 부여한 업무가 다른 직원들과 비교하여 과다하지 않으며 괴롭힘도 아니라고 판단한 사실이 확인되는 등 징계대상자의 주장은 받아들이기 힘들다.

뿐만 아니라 0000. 0.경에도 징계대상자의 주관적 판단만을 내세워 일방적으로 업무를 거부하는 등 업무를 조정하기 위해 부적절한 태도를 보인 바 있고, 0000. 0.경 “징계절차진행” 등 자극적인 단어가 포함된 부적절한 내용의 쪽지를 이 사건과 특별한 관계가 없는 인턴직원 및 수습기간의 신입사원을 포함하여 ㉠본부 전 직원에게 보낸 사실이 확인되는 등 징계대상자는 회사의 구성원으로서 품위를 유지하지 못하고 조직의 권위와 질서를 문란하게 한 행위로 품위유지의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 징계 양정 사유

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다. 특히 「품위유지의무」는 공직의 체면, 위신, 신용을 유지하기 위한 것으로 직원은 직무의 내외를 불문하고 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그럼에도 불구하고 징계대상자는 ① 업무분장 거부 수단으로 전체 쪽지를 보내 조직의 권위와 질서를 문란하게 한 점, ② 인턴, 수습사원 등 이 사건과 관계 없는 직원들에게까지 부적절한 쪽지를 보내 대내외적으로 공사의 품위를 손상시킨 점, ③ 이러한 행위가 선례가 되어 조직의 안정적인 운영에 부정적인 영향을 끼칠 우려가 있는 점 등 제반 사정을 종합할 때 행위자에게 **징계**의 제재절차가 이루어져야 한다고 판단된다.

6. 조치할 사항

사장(☹처장)은 공사 「인사규정」 제43조(품위유지의무) 및 제37조(성실의무)를 위반한 징계대상자에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우’, 제3호 ‘직무의 내외를 불문하고 그 체면 또는 위신을 손상하는 행위를 한 경우’에 따라 징계처분 하시기 바랍니다.(견책)